

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012784-27.2014.8.14.0301

APELANTE: MARTINS AGROPECUARIA SA

Advogado do(a) APELANTE: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A

APELADO: CKBV FLORESTAL LTDA

Advogado do(a) APELADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - PA3312-A

D E C I S Ã O

Em análise detida dos autos, constato que o presente recurso fora distribuído inicialmente neste E. Tribunal à relatoria da Exma. Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, ocasião em que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto por **MARTINS AGROPECUARIA SA**, conforme decisão de ID 4447015, proferida em 31/07/2020.

Após a oposição de embargos de declaração por **CKBV FLORESTAL LTDA**, e apresentação das contrarrazões pela parte adversa, a Relatora vislumbrou prevenção do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, em razão de um agravo de instrumento que, em tese, estaria vinculado por dependência aos presentes embargos à execução, determinando, na oportunidade, a remessa dos autos a sua sucessora, Des. Eva do Amaral Coelho.

Após a digitalização do processo, este retornou ao gabinete da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, momento em que determinou o retorno à secretaria, a fim de que fosse observada a decisão anterior que declarava a sua incompetência.

É o suficiente a relatar.

Decido.

A distribuição da primeira ação ou recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referente ao mesmo feito, a teor do que dispõe os artigos 930, Parágrafo Único do CPC e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Outrossim, o §3º do art. 116 do Regimento Interno do TJPA estabelece que **“a prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência.”**

Nesse mesmo sentido, é o entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL.

COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL. DESEMBARGADOR SUSCITADO COMPETENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE Alega a suscitante que inexistente a prevenção aventada pelo suscitado, pois entende que competência por prevenção tem natureza relativa e, portanto, admite a sua prorrogação; Enquanto a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, consoante o § 1º do art. 64, a incompetência relativa deve ser alegada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65, caput do CPC/2015; Tem sido o entendimento firmado em sede deste Egrégio Tribunal de Justiça que a competência por prevenção é relativa, estando sujeita à prorrogação, caso precluída a oportunidade de arguição da incompetência; Assim, não tendo a parte alegado a incompetência relativa momento processual adequado, ocorre a prorrogação da competência, tornando-se competente o juízo que antes incompetente era, não havendo mais oportunidade para que, durante o processo, se suscite esse defeito. A prorrogação da competência nada mais é do que efeito específico da preclusão; Acolhe-se o presente Conflito Negativo de Competência, para julgar competente a desembargador suscitado, para processamento e julgamento dada Apelação Cível n. 0600449-64.2013.8.04.0001. (TJ-AM - CC: 00043828720198040000 AM 0004382-87.2019.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/06/2020)

Assim, considerando que Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE julgou o mérito do recurso de apelação, ocasião na qual foi dado provimento a este monocraticamente, entendo que a Relatora original é competente para julgar os aclaratórios opostos pela parte adversa, visto que, ao julgar o recurso, houve a prorrogação a competência, nos termos do §3º do art. 116 do Regimento Interno do TJPA, tornando-se necessária a redistribuição do presente feito à relatora preventa.

Isto posto, com fundamento nos mencionados dispositivos, determino a redistribuição do feito com o encaminhamento dos autos à relatora preventa Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator